佛山市华实建材有限公司“2·10”机械伤害事故调查报告

2023年2月10日，位于乐平镇的佛山市华实建材有限公司切割车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的规定，由区应急管理局牵头组织乐平镇政府、区人力资源社保局、区公安分局、区总工会等单位人员，组成佛山市华实建材有限公司“2·10”机械伤害事故调查组开展调查工作,并邀请区纪委监委机关派员监督。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关概况

（一）涉事单位概况

佛山市华实建材有限公司，统一社会信用代码为914406****，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2007年10月26日，营业期限为2007年10月26日至2027年10月26日，注册资本为人民币伍佰万元，法定代表人为柯某，主要负责人为谭某深，经营场所为佛山市三水中

心科技工业园范湖开发区H6-1。经营范围为生产、销售：加气混凝土砌块，水泥制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

（二）涉事人员情况

李某文（在此次事故中死亡），女，汉族，出生于1967年4月9日，身份证号码为442830****，住址在广东省罗定市连州镇****，2020年入职佛山市华实建材有限公司，工作内容为操作加气混凝土侧板移动机及打扫作业场所卫生，李某文日常有进入事发区域打扫清扫机卫生。

严某龙（涉事提模机操作人员），男，汉族，出生于1964年12月27日，身份证号码为432923****，住址在湖南省道县桥头乡****，2020年入职佛山市华实建材有限公司，工作内容为操作涉事提模机。

二、事故发生和善后处理情况

（一）事故发生情况

李某文、严某龙二人为佛山市华实建材有限公司切割车间切割A班的作业人员，事发当天二人的工作时间为夜班（2023年2月9日19时至2023年2月10日7时），二人相互配合，李某文操作加气混凝土侧板移动机将侧板输送至提模机操作岗位组装轨道，严某龙操作提模机为砖坯模具加装侧板，随后砖坯模具经过浇筑，脱模工艺，将砖坯、侧板与砖坯模具分离，之后由严某龙操作提模机将砖坯模具移至组装轨道继续加装侧板，重复操作。2023年2月10日6时30分许，严某龙控制完成脱模的砖坯模具向组装轨道移动的过程中，突然听到“啊”的一声，

转头一看发现李某文出现在事发区域，其头部被挤压在提模机与清扫机之间。

（二）事故救援情况

发现事故后，严某龙立即操作遥控器将提模机移开，李某文躺在地上一动不动，厂长朱某林、切割A班组长徐某前、切割B班的戴某文迅速到达事发现场，并拨打了120以及公司有关领导电话，7时许医护人员赶到现场确认李某文已经死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区应急管理局、乐平镇政府等有关单位立即协调组织开展事故现场处置工作，并由乐平镇向佛山市华实建材有限公司下达执法文书，暂时停止使用切割车间加气混凝土侧板移动机及涉事提模机，待公司排查和消除隐患后，方可恢复生产。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属与佛山市华实建材有限公司达成谅解，并于2月13日签订一次性补偿确认协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

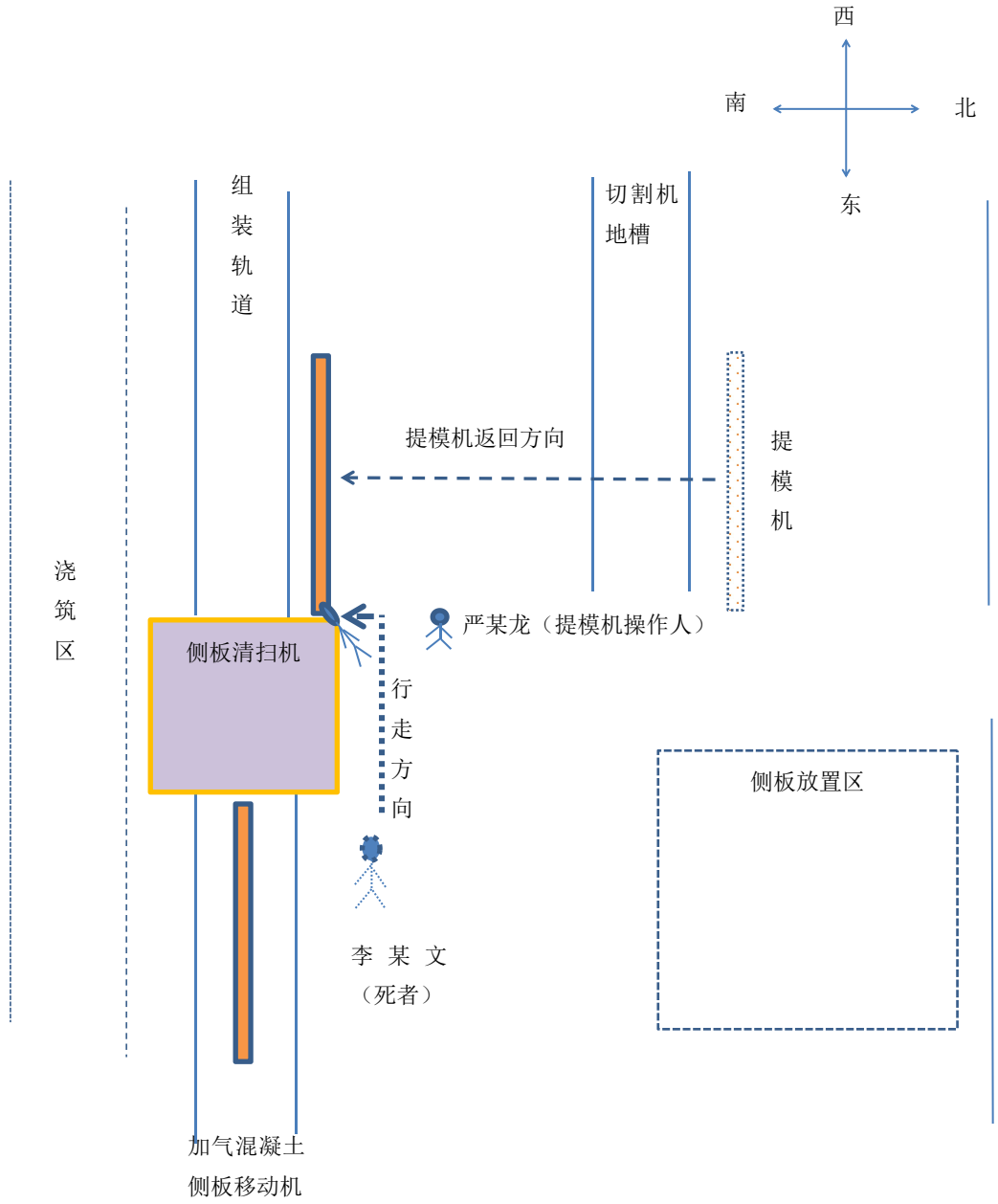
（一）佛山市华实建材有限公司“2·10”机械伤害事故造成1人死亡。

（二）本次事故造成直接经济损失约人民币壹佰叁拾伍万元，包括死亡赔付费用、善后处理费用等。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事发地点位于佛山市华实建材有限公司切割车间清扫机西北角，车间门口张贴有“必须戴安全帽”等安全警示标志，车间由东向西依次放置有加气混凝土侧板移动机、清扫机（1.55*1.4*1.3 米）、提模机，提模机涉事可移动部位与清扫机西面的水平间隙为 0.12 米，事发时提模机操作人员严某龙所处的位置距离事发位置为 0.9 米。详见下图。











（二）公司安全管理调查情况

经查阅档案资料和对佛山市华实建材有限公司总经理谭某深、厂长朱某林、安全管理人员李某、切割 A 班组长徐某前、提模机操作人员严某龙、切割 B 班工作人员戴某文等进行询问调查，认定相关情况如下：

公司有成立安全生产领导小组，有开展隐患排查、安全生产教育培训工作，有向工作人员发放安全帽并规定其在工作期间必须佩戴。但存在问题：一是事发当天李某文、严某龙均未佩戴安全帽，且公司存在工作人员在工作期间不佩戴安全帽的

情况；二是涉事提模机可移动部位无安全防护装置。

（三）监管部门履职调查情况

调查组对负有监管职责的乐平镇应急管理办公室进行调查，查阅了有关档案资料以及函询了履职情况，调查情况如下:

一是依法依规开展安全生产执法检查。2020 年以来乐平镇应急办根据监督检查计划对佛山市华实建材有限公司开展 3 次安全生产执法检查，并针对发现的问题开具了《责令限期整改指令书》《整改复查意见书》，完成闭环管理。

二是持续开展安全生产宣传教育。2022 年以来，乐平镇应急办执法人员向辖区企业安全生产工作交流群下发企业复工复产通知、一线三排文件、警示教育链接、安全生产通知等 60 余则安全生产信息，提高企业安全生产意识。

三是扎实推进各类专项整治行动。2022 年度以来，乐平镇应急办针对辖区内企业开展复工复产安全生产大检查、工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”、企业主要负责人履行安全生产职责专项行动等专项整治行动 39 次，并要求辖区企业主要负责人每季度书面报告一次履职情况。

四是高度重视复工复产工作。2023 年 2 月 6 日、2 月 10 日，乐平镇应急办分批次组织辖区内企业主要负责人参加安全生产复工复产会议，会议邀请安全专家（佛山市瀚鹏安全科技服务有限公司梁家芳）对“一线三排”、教育培训等内容进行专项讲解，进一步增强企业安全管理能力。

调查暂未发现上述部门存在失职行为。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定本次事故的原因如下:

1.直接原因：李某文安全意识淡薄，工作期间未按规定佩戴安全帽，且未认真观察确认周边环境就进入提模机运行范围内（事发区域），导致事故发生。

2.间接原因：佛山市华实建材有限公司安全生产主体责任落实不到位，未采取措施消除员工不按规定佩戴安全帽、涉事提模机无安全防护装置的隐患。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，佛山市华实建材有限公司“2·10”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

（一）李某文安全意识淡薄，工作期间未按规定佩戴安全帽，且未认真观察确认周边环境就进入提模机运行范围内（事发区域），导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）佛山市华实建材有限公司安全生产主体责任落实不到位，未采取措施消除员工不按规定佩戴安全帽、涉事提模机无安全防护装置的隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[2]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（三）佛山市华实建材有限公司主要负责人谭某深安全生产管理工作履职不到位，未及时消除员工不按规定佩戴安全帽、涉事提模机无安全防护装置的隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

七、事故防范及整改措施

该起事故，充分暴露了责任单位规章制度落实以及隐患排查不到位等问题，各单位、各镇（街）要结合事故特点，认真吸取教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用

乐平镇政府要督促佛山市华实建材有限公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。同时，要加强宣传工作，充分利用安全会议、安全检查巡查等途径加强事故的警示教育。

（二）约谈事故企业相关人员，树立安全生产红线意识

乐平镇政府要及时约谈佛山市华实建材有限公司主要负

2.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

4.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

责人及安全管理人员，向其宣传主要负责人、安全管理人员应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产红线意识，严格建立、落实有关安全制度，切实做好安全管理工作。

（三）举一反三，加强日常巡查管理

乐平镇政府要及时跟进事故调查组指出企业存在问题的整改情况，督促、指导企业建立、落实有关岗位安全操作规程、加设安全防护装置，且在机械设备维保、清理过程中要做到停机、断电、挂牌警示，严禁无关人员进入设备运行范围。同时严格落实属地监管责任，加大对辖区内同类企业的巡查管理力度。

佛山市华实建材有限公司“2·10”

机械伤害事故调查组

2023年4月4日